

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 758/2530

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

นายอุดรหรือดร กันยาบำเรอ กับพวก

จำเลย

นายสมชาย พานโคตร จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 2016/2528 นี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 2017/2528 และคดีหมายเลขแดงที่ 2015/2528 ซึ่งคดีหมายเลขแดงที่ 2015/2528คดีถึงที่สุดเพียงศาลชั้นต้น โดยเรียกจำเลยทั้งสามในคดีนี้ว่าจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ตามลำดับ

ระหว่างพิจารณา นายประจวบหรือตึกบัวคำภา จำเลยที่ 4หลบหนี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 4 ชั่วคราว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313,316,340,340 ตรี ประกอบมาตรา 83 เป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระ เรียงกระทงลงโทษ ตามมาตรา 313,316 จำคุก 10 ปี ตามมาตรา 340 วรรคสี่ จำคุก 20 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด30 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 3 ฎีกา (อันดับ 146)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 148,147)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ 119)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษาปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ